

国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见

制定机关：[国务院学位委员会](#)
发文字号：[学位〔2010〕9号](#)
公布日期：[2010.02.09](#)
施行日期：[2010.02.09](#)
时效性：[现行有效](#)
效力位阶：[部门工作文件](#)
法规类别：[学历学位学籍](#)

国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见 (学位〔2010〕9号)

各省、自治区、直辖市学位委员会，新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育（人事）司（局），中国人民解放军学位委员会，中共中央党校学位评定委员会，各学位授予单位：

自1981年我国实施学位制度以来，各学位授予单位按照《[中华人民共和国学位条例](#)》及其暂行实施办法的规定，建立健全规章制度，树立良好学习风气，认真做好学位授予工作，保证了我国学位授予的质量，为我国高层次人才培养做出了重要贡献。近年来，在学位授予工作中出现了一些学术不端行为，损害了我国学位形象。为进一步加强学术道德和学术规范建设，特提出如下意见。

一、在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设，对树立良好学风，培养正直诚信、恪守科学道德、献身科学研究的拔尖创新人才具有重要作用，各学位授予单位必须高度重视学位授予工作中的学术道德和学术规范建设，保证学位授予质量，自觉维护我国学位授予的严肃性和权威性。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例（1）](#)

二、学位授予单位要建立健全学术道德标准和学术规范，通过各种有效途径，对学位申请者和指导教师进行学术道德和诚信教育。在整个培养过程中，都要安排必修环节，对学位申请者进行学术道德教育和学术规范训练，培养学位申请者严谨的治学态度和求实的科学精神。要进一步加强指导教师的师德教育，督促指导教师自觉维护学术尊严和学者声誉，加强学术自律，恪守学术诚信和学术道德。

法宝联想

司法案例 司法案例 (1)

三、学位授予单位要不断深化学术评价制度改革，改进学术评价方法，完善与学位授予相关的考核评价制度，建立有利于提高学位授予质量的、科学合理的学术评价体系。

四、学位授予单位应依据《[中华人民共和国学位条例](#)》及其暂行实施办法的规定，建立和完善对学位授予工作中舞弊作伪行为的惩处机制，制订切实可行的处理办法，惩治舞弊作伪行为，促进学术自律。

法宝联想

司法案例 司法案例 (1)

五、在学位授予工作中，学位授予单位对以下的舞弊作伪行为，必须严肃处理。

- (一) 在学位授予工作各环节中，通过不正当手段获取成绩；
- (二) 在学位论文或在学期间发表学术论文中存在学术不端行为；
- (三) 购买或由他人代写学位论文；
- (四) 其他学术舞弊作伪行为。

法宝联想

司法案例 司法案例 (5)

法学期刊 法学期刊 (2)

六、学位评定委员会是各学位授予单位负责处理学位授予工作中舞弊作伪行为的评决机构。学位授予单位在处理舞弊作伪行为时，要遵循客观、公正、合法的原则，根据舞弊作伪行为的性质和情节轻重，依据法律、法规和有关规章制度对相关人员做如下处理。

- (一) 对于学位申请者或学位获得者，可分别做出暂缓学位授予、不授予学位或撤销学位授予的

处理；

（二）对于指导教师，可做出暂停招生、取消导师资格的处理；严重败坏学术道德的，由学位授予单位依据国家有关学术不端行为处理办法进行处理；

（三）对于参与舞弊作伪行为的相关人员，由学位授予单位按照有关规定进行处理。

处理结果应报省级学位委员会（军队系统报军队学位委员会）备案，并在一定范围内公开，接受社会监督。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例（5）](#)

七、学位授予单位调查和处理舞弊作伪行为，要规范程序，查清事实，掌握证据，正确把握政策界限；要对举报人提供必要的保护；要建立合理规范的复议程序，接受被调查者的复议申请，并在规定时间内做出复议决定；要维护被调查者的人格尊严和正当合法权益；对受到不当指控的单位和个人要及时予以澄清。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例（1）](#)

[法学期刊](#) [法学期刊（1）](#)

八、学位授予单位是国家授权从事学位工作的法人单位，对保证学位授予质量负有直接责任，要认真履行职责，加强领导，依据本《意见》精神，完善相关规章制度，制订实施细则，采取切实有效的措施，在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设，努力营造良好的学术环境。

九、各省级学位委员会和军队学位委员会应对本区域或本系统学位授予单位落实本《意见》情况进行监督，指导、协助学位授予单位在学位授予工作中做好学术道德和学术规范建设。

国务院学位委员会

二〇一〇年二月九日

本篇引用的法规
中央法规

中华人民共和国学位条例(2004修正)

引用本篇的法规 案例 论文

地方法规规章

天津市学位办关于天津市成人本科毕业生申请学士学位外语水平考试有关问题的通知
浙江省教育厅关于印发《浙江省高等学校学术不端行为调查处理规程》和《浙江省研究生基本学术规范》的通知
山东省人民政府学位委员会、山东省教育厅关于印发《山东省博士学位论文公示实施办法》的通知
山东省人民政府学位委员会、山东省教育厅关于加强学位授予质量督查管理工作的意见
福建省学位委员会关于对在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设工作进行检查的通知
江苏省教育厅关于对在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设工作进行检查的通知
内蒙古自治区学位委员会办公室关于对在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设工作进行检查的通知

案例与裁判文书

李涛与华南理工大学教育行政撤销纠纷上诉案
赵龙与山东大学强制措施类一审行政判决书
刘艳与山东师范大学其他二审鲁01行终319号判决书
戴伟辉与上海市教育委员会、上海市人民政府教育二审行政裁定书
赵政、河北科技大学理工学院教育行政管理(教育)再审审查与审判监督行政裁定书
戴伟辉与上海市教育委员会、上海市人民政府教育一审行政裁定书
李美丽与山东中医药大学违法要求履行义务类二审行政判决书
李阳与福州大学不履行法定职责一审行政判决书

更多

法学期刊

《学位法》笔谈
学位撤销事由要件反思及其完善
治理主体视角下学术规范的体系构建及其权限配置
法学博硕学位论文评议失当的问题分析与规制建议
大学学术自治的司法审查
学位撤销案件中的司法审查范围模式及其反思
人民法院在学位撤销案件中如何进行审查
改革开放40年我国研究生教育质量政策的回溯与思考

更多

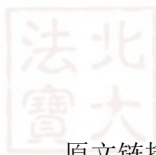
*注：本文格式遵循《全国人大法规备案审查信息平台电子文件格式规范（试行）》标准。

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文



原文链接: <https://www.pkulaw.com/chl/fedc4e6959bfd48bbdfb.html>